

1500167-78.2021.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Lucélia

Foro: Foro de Lucélia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/02/2022

... de cocaína com o acusado, tendo confessado o tráfico. Franqueado o acesso encontraram o restante das drogas e uma balança de precisão. O réu confessou a venda da droga para Kaio. O réu é conhecido no meio policial por conta do tráfico de drogas.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lucélia

Foro de Lucélia

1ª Vara

Praça José Firpo, s/nº, . - Centro

CEP: 17780-000 - Lucélia - SP

Telefone: (18) 3551-1155 - E-mail: lucelia1@tjsp.jus.br

1500167-78.2021.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 19 de fevereiro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500167-78.2021.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

HENRIQUE GABRIEL DA SILVA e outro

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de HENRIQUE GABRIEL DA SILVA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006, porque, no dia 26 de junho de 2021, por volta das 20h20min, na Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, nº449, bairro, Vila Rancharia, nesta cidade e comarca de Lucélia/SP, o denunciado vendeu 1,72 gramas de cocaína (uma grama e setenta e duas centigramas), trazia consigo 3 invólucros contendo cocaína, com peso total de 4,58 gramas, assim como tinha em depósito, para fins de comercialização, ou seja, visando entregar a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar outros 11 invólucros de cocaína, com peso total de 17,23g.

Consta na peça acusatória que, durante patrulhamento de rotina dos policiais militares, em razão da atitude suspeita de Kaio, o abordaram e apreenderam a droga que ele trazia consigo para o seu consumo. Após questioná-lo, ele afirmou que havia adquirido a droga do denunciado, ainda apontando o local que havia comprado a droga.

Ainda, segundo a denuncia, os policiais se dirigiram até o local onde surpreenderam

o denunciado, que ainda trazia consigo outras três porções de cocaínas em embalagens idênticas aquela apreendida com Kaio.

O denunciado confessou a prática do tráfico de drogas e apontou, escondidas em cima do telhado do seu imóvel, outras 11 porções de cocaína que ele tinha em depósito. O acusado foi preso em flagrante (fls. 1/2) sendo convertido em prisão preventiva (fls. 69/72). Mandado de prisão cumprido (fls. 94/95).

Regularmente notificado (fl. 129), o réu apresentou defesa prévia (fls. 130/131). A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2021 (fls. 136/137), ocasião em que foi determinada a realização de audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de defesa e duas de acusação e o acusado foi interrogado.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Memoriais do Ministério Público pela procedência da ação (fls.174/186).

Memoriais da Defesa alegando ilicitude da prova obtida e, no mérito, a absolvição por falta de provas (fls. 291/318).

Vieram conclusos para sentença.

É o relatório. DECIDO.

Antes de adentrar no mérito, passo a analisar a preliminar suscitada pela Defesa. Alega que o ingresso dos Policiais Militares na residência se deu de forma não autorizada e, por conseguinte, a prova foi obtida por meio ilícito, violando o artigo 5º, incisos XI e LVI da Constituição Federal, havendo assim nulidade do flagrante e do processo. Contudo, razão não lhe assiste.

Consoante artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Por sua vez, o artigo 240, §1º do CPP dispõe que proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem.

No Julgamento do RE 603616, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com relação à prisão em flagrante, o artigo 302 do CPP traz as hipóteses. O inciso III dispõe sobre flagrante impróprio, sendo que considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Por seu turno, o inciso IV traz a hipótese do flagrante presumido ou ficto sendo que considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

A inviolabilidade de domicílio não é garantia absoluta quando o caso envolve flagrância de delito de natureza permanente.

Destarte, não merece ser acolhida a preliminar de nulidade por violação de domicílio, porque o ingresso dos policiais na residência encontra amparo no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que o réu estava em situação de flagrância, sendo que a situação se amolda ao previsto no artigo 302, incisos III e IV, e no artigo 303, ambos do CPP.

Ademais, ficou comprovado que foi franqueado o acesso à residência, sendo descabida a alegação da Defesa, uma vez que não há nos autos nenhum elemento que corrobore tal alegação.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

INVOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES DO COMETIMENTO DE DELITO PERMANENTE. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/R0, com repercussão geral, assentou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente

justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010, grifei) - (HC n. 470.734/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/12/2018). 2. De acordo com os fatos descritos pelo Magistrado de primeiro grau, em que é narrada a ocorrência de perseguição imediata ao autor do delito de roubo, bem como a existência do alto juízo de probabilidade da prática do crime de posse de arma de fogo (delito permanente), a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (art. 302, III, do CPP). 3. Se a prisão preventiva foi imposta ou mantida com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.

4. No caso, a prisão cautelar foi decretada com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo perpetrado mediante emboscada de casal com emprego de arma de fogo). De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (reincidente específico, em gozo de livramento condicional quando da realização do delito). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 6. Ordem denegada. (HC 490.815/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019) (Grifei)

Portanto, presente, no caso em tela, justa causa para o ingresso na residência, sendo que a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante, bem como pela autorização voluntária de acesso (CPP, art. 302, III e IV; art. 303). Destarte, REJEITO esta preliminar.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do crime está satisfatoriamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02) boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo pericial - que confirmam a natureza ilícita da substância apreendida (fls. 15/23 e 156/158), bem como pela prova oral colhida em juízo,

A autoria delitiva também resta-se demonstrada.

A testemunha Fernando Ono Maki, policial militar, em juízo, disse que estava em patrulhamento pela cidade de Lucélia. Fizeram abordagem de Kaio, sendo que dispensou um invólucro de cocaína. Kaio disse ter comprado do réu e indicou onde fica a casa do acusado. Foram até a casa do réu, sendo que este informou que tinha mais 3 invólucros de cocaína no bolso. Franqueou a entrada e mostrou mais 11 invólucros de cocaína escondidos no telhado de sua casa. Encontraram também uma balança de precisão no fundo da casa do réu, escondida embaixo de um arbusto. Kaio informou que o réu era traficante, e mostrou um comprovante de PIX enviado para o réu no valor de R\$100,00. As embalagens encontradas na casa do réu eram idênticas a encontrada com Kaio. O réu confessou ser traficante. Não conhecia o réu.

A testemunha Vagner César Alves, policial militar, em juízo, disse que Estava em patrulhamento e encontraram Kaio. Este dispensou um involucro com cocaína. Feita a revista, e indagado sobre a droga, Kaio informou ter comprado do réu, bem como relatando que realizou o pagamento via PIX, mostrando o comprovante no valor de R\$100,00. Kaio indicou a residência do réu. Na casa do réu, encontraram 3 invólucros de cocaína com o acusado, tendo confessado o tráfico. Franqueado o acesso encontraram o restante das drogas e uma balança de precisão. O réu confessou a venda da droga para Kaio. O réu é conhecido no meio policial por conta do tráfico de drogas.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para

incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013. É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Em Juízo, a testemunha Kaio Roberto Amorim Gonçalves, disse ser cabelereiro e o réu é cliente do depoente. O réu pagou um serviço com uma nota de R\$200,00 e ficou de repassar R\$100,00 de troco. Realizou a transferência via PIX. Estava com uma porção de cocaína que tinha comprado na cidade de Osvaldo Cruz. Não comprou a droga do réu. A polícia pediu para o depoente incriminar o réu. Não viu a abordagem na casa do réu, pois estava dentro da viatura. Disse que a viatura parou na esquina da rua. Não sabe o motivo dos policiais incriminarem o réu.

A testemunha Adrieli Fernanda Francisco, em juízo, disse que estava passando na rua, por volta das 19h30, quando viu a viatura parando na frente da casa onde o réu estava. Os policiais entraram. A tia do réu, Marisa, pediu para os policiais não entrarem. Algemaram o réu. Chegou um advogado, mas este foi proibido de entrar. Disse que da rua viu o interior da casa, pois a janela e a porta estavam abertas. A polícia ficou por volta de 3 horas dentro da casa, pois estavam esperando o canil chegar. Não viu se subiram no telhado. É vizinha de rua do réu. O réu trabalhava como servente. Nunca reparou em movimentação de carros em frente à residência dele. Não sabe que ele já foi condenado por tráfico de drogas.

Interrogado o réu Henrique Gabriel da Silva, negou os fatos. Disse que estava em casa deitado na cama quando a polícia chegou. Pediram para o réu ir para a janela. Pediram para o réu ir até o jardim. Perguntaram se o réu tinha arma de fogo escondida na residência, o réu negou. Um dos policiais entrou pela frente e um pelos fundos. Um dos policiais apareceram com uma sacola azul contendo drogas. Em momento algum os policiais disseram nada sobre Kaio e sobre PIX. Disse que Kaio é seu barbeiro. Corta cabelo com Kaio e tinha realizado o pagamento com uma nota de R\$200,00, sendo que Kaio teria pago o troco com uma transferência PIX no valor de R\$100,00. Nunca teve problemas com os policiais que depuseram na audiência. Não sabe o motivo dos policiais terem forjado o flagrante. Disse que sua tia Marisa não estava presente. Mora sozinho na casa. É usuário de cocaína e maconha. Sua avó chegou depois com um advogado, sendo que a polícia não deixou eles entrarem. Não viu se os policiais subiram no telhado. A droga apreendida não era sua. Não sabe dizer qual motivo da embalagem da droga apreendida na sua casa ser a mesma apreendida com Kaio. Somente soube do Kaio na audiência de custódia. Corta o cabelo com Kaio toda semana. Devia R\$100,00 a Kaio, sendo que este teria transferido o valor via PIX como troco, pois o réu tinha dado em pagamento uma nota de R\$200,00. Não vai ter nada em seu celular sobre tráfico de drogas.

Ocorre que, diante dos depoimentos da testemunha policial e demais elementos de prova, a versão apresentada pelo réu de que a droga era para seu uso restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para afastar sua responsabilidade penal.

Com efeito, do que se infere dos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, os fatos se passaram conforme descritos na denúncia, relatando que estavam em patrulhamento, quando avistaram um indivíduo com um comportamento estranho, motivo que abordaram. Este foi submetido a revista pessoal, sendo encontrado em seu poder um invólucro plástico contendo substância aparentando ser Cocaína. Ao ser questionado, afirmou que era para o seu consumo pessoal e adquiriu do réu Henrique

Gabriel, tendo os policiais rumado para o local.

Esclareço que, havendo suspeita de prática delitiva, como no caso dos autos, em que a diligência teve início ante a atitude do indivíduo visto que avistara os policiais em patrulhamento, é dever dos policiais empreenderem diligências, tal como procederam.

Na residência do réu, este foi submetido a revista pessoal, onde foi encontrado 03 (três) invólucros contendo substância aparentando ser cocaína, idêntico ao que foi encontrado em poder de Kaio. Ao ser questionado, o acusado confirmou a venda do entorpecente, franqueando a entrada em seu imóvel, e apontando o telhado perto da lavanderia, onde foram encontradas outros 11 (onze) invólucros contendo substância aparentando ser cocaína, além de uma balança de precisão que foi encontrada nos fundos do quintal.

Considerando a forma como as drogas estavam embaladas, divididas em 14 porções, com fracionamento uniforme, típicas de revenda, além da forma como a maioria estavam acondicionadas (no telhado perto da lavanderia), é evidente que o acusado mantinha o entorpecente para fins de comercialização.

Saliento que os Laudos Periciais de fls. 15/23 e fls. 156/158 confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas, com resultado positivo para COCAÍNA.

Anoto, ainda, que eventual condição de usuário do acusado não exclui necessariamente a responsabilidade penal decorrente da condição de traficante, pois, como cediço, a mera condição de usuário, viciado ou dependente, por si só, não tem o condão de afastar a traficância, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício.

A propósito: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade". - destaquei.

Ressalto, ainda, que a finalidade de narcotraficância também foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela quantidade da droga apreendida (uma com massa líquida total de 21,81g, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 12/13), incompatível com a condição de mero usuário; b) pela forma de acondicionamento e localização da droga; c) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Importante dizer, ademais, que a configuração do tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de atos de mercancia, bastando, tão somente, a constatação de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, informadas com o escopo de transportar e entregar a droga para venda e consumo alheio, o que restou fartamente demonstrado no caso.

Nesse sentido: "Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo". (TJ-SP - APL: 00666514620128260114 SP 0066651-46.2012.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/01/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2014).

Assim, analisando os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial e, principalmente, as provas carreadas na fase processual, conclui-se que o réu estava em posse das drogas que foram apreendidas, para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição, conforme pretende a Defesa. Reconhecida a ocorrência do delito de tráfico e a responsabilidade do acusado, passo à fixação da pena:

Na primeira fase de dosimetria, observando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico que o réu possui condenação com Trânsito em Julgado para Defesa em 02/08/2016 (fls. 50/51), circunstância de reincidência que será apreciada apenas na segunda fase de aplicação da pena. Em vista da grande quantidade da droga apreendida, impõe-se maior exasperação da pena-base. Assim, fixo a pena-base com aumento em 1/6 (um

sexto), totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a agravante da reincidência específica (conforme fl. 50). Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), culminando com a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não vislumbro, por outro lado, a presença de circunstâncias atenuantes.

Em terceira fase, inaplicável o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o acusado é reincidente.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, verifico que não há como fixar, no presente caso, regime diverso do inicial fechado (artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), para reprovação e prevenção do crime cometido de consequências sociais muito severas, anotando-se a quantidade de pena aplicada e a reincidência do acusado.

Ainda quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que a detração e a progressão de regime de cumprimento da pena são matérias afetas à execução criminal, dependendo não só de critérios objetivos, mas, principalmente, de critérios subjetivos referentes ao comportamento do acusado no estabelecimento prisional, os quais só podem ser efetivamente verificados quando da execução. Igualmente inviável, na hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não estarem preenchidas as condições previstas no artigo 44 do Código Penal, em face do montante de pena fixada e da reincidência do réu. Ademais, as circunstâncias do delito indicam que a substituição não é suficiente à reprovação e prevenção do crime equiparado a hediondo que vem se alastrando. Pelas mesmas razões, não há que se falar na aplicação do benefício do art. 77 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR HENRIQUE GABRIEL DA SILVA, nascido em 30/01/1996, portador do RG nº 45305147, à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias e pagamento, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, por ter praticado o crime disposto no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006.

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

O acusado possui longa folha de antecedentes (fls. 142/169), e é reincidente específico. O que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública.

Com efeito, o crime de tráfico de drogas, é de especial gravidade, notadamente quando cometido, em tese, por agente envolvido em inúmeras outras ocorrências similares, inclusive com condenação transitada em julgada e pendente de cumprimento, circunstâncias que parecem fazer disso seu meio de vida, denotando a periculosidade do agente.

Justamente por isso assoma evidente o sentimento de insegurança que importaria a sua quase que imediata soltura, o que se faz mister evitar por meio da manutenção da prisão provisória, medida prevista no artigo 313, II, do CPP.

Nesses termos, a garantia da ordem pública, conforme interpretação que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, consiste na necessidade de acautelar o meio social quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar em intranquilidade social diante do fundado receio de que volte a delinquir.

Por sua vez, no tocante ao conceito de ordem pública, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que resta configurado risco de sua violação a justificar a prisão preventiva a reiteração delitativa, participação em organização criminosa, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que pratica. Neste mesmo sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - HC: 22784585220198260000 SP 2278458-52.2019.8.26.0000, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 18/02/2020, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - HC:

22660457020208260000 SP 2266045-70.2020.8.26.0000, Relator: Damião Cogan, Data de Julgamento: 18/03/2021, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021; TJ-SP - HC: 20029704120208260000 SP 2002970-41.2020.8.26.0000, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 20/02/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020. Essa a hipótese em análise. Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003. Observe-se a Justiça Gratuita vez que foi-lhe nomeado defensor dativo.

Honorários do(a) Defensor(a) nomeado(a) no máximo do valor previsto na tabela do convênio PGE/OAB para o procedimento em espécie, expedindo-se a certidão oportunamente.

Publique-se. Intimem-se.

Lucelia, 19 de fevereiro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA